

1502027-57.2022.8.26.0535

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Gilberto Azevedo de Moraes Costa

Comarca: Guarulhos

Foro: Foro de Guarulhos

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/11/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

LUCIANO SILVA BURI JUNIOR

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gilberto Azevedo de Moraes Costa

Luciano Silva Buri Junior, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, no dia 17 de agosto de 2022, por volta das 16:00h, na Estrada ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guarulhos

Foro de Guarulhos

6ª Vara Criminal

Rua José Maurício, 103, Guarulhos - SP - cep 07011-060

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1502027-57.2022.8.26.0535 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502027-57.2022.8.26.0535

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

LUCIANO SILVA BURI JUNIOR

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Gilberto Azevedo de Moraes Costa

Luciano Silva Buri Junior, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, no dia 17 de agosto de 2022, por volta das 16:00h, na Estrada Iretema, 73, Jardim Tabatinga, em Guarulhos, mantinha em depósito, transportava, trazia consigo e guardava, para venda e entrega ao consumo de terceiros, 6 porções de maconha, com peso líquido total aproximado de 30,30 quilogramas, e 1 porção de cocaína, com peso líquido total aproximado de 898 gramas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Segundo a denúncia, o acusado conduzia a motocicleta de placas CVG5C07 pela via pública e, ao avistar policiais militares em patrulhamento, tentou se evadir e adentrar um imóvel, o que motivou a abordagem. Em busca pessoal, com o denunciado foi localizada uma porção de aproximadamente 100 gramas de entorpecente e, em busca no imóvel, os servidores encontraram o restante das drogas, além de petrechos utilizados no preparo e comercialização de drogas, como triturador, liquidificadores, blocos de anotações, balanças de precisão, embalagem plástica, máquinas de cartão de crédito, e a quantia de R\$208,00 em espécie. O acusado foi notificado (fl. 224), apresentou defesa prévia (fls. 123/124) e em 16 de setembro de 2022 foi recebida a denúncia. No curso da instrução, duas pessoas foram ouvidas (fl. 263), procedendo-se também ao interrogatório. Após, superada a fase de diligências, as partes passaram às alegações finais. O Ministério Público se manifestou pela condenação, nos termos da denúncia, que entendeu provada. A defesa postulou a absolvição e apresentou teses subsidiárias. É o relatório.

D E C I D O.

A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de fls. 16/18, pelos laudos toxicológicos (fls. 100/102, 228/230, 242/245), pelos demais laudos (fls. 132/204, 209/212, 231/241 e 246/251) e pelas fotografias (fls. 37/42 e 55/56).

Os policiais militares narraram no procedimento inquisitivo (fls. 13 e 14) e no contraditório (fl. 263) que, em patrulhamento, avistaram o acusado descendo de uma motocicleta que, ao perceber a viatura, tentou se evadir para o interior de uma residência, o que motivou a abordagem. Relataram que, em busca pessoal, com ele encontraram uma porção de entorpecente, e que, no interior do imóvel, localizaram sacos plásticos contendo grande quantidade de drogas e alguns maquinários, além de embalagens, balança de precisão, bacias contendo substância pastosa, documento de identidade em nome de Bianca e comprovante de vacinação em nome de Yago. Afirmaram que, indagado informalmente, o denunciado disse que apenas fazia a entrega das drogas, que Yago era o proprietário da residência e dos tóxicos e que Bianca era namorada de Yago. Contaram que o denunciado, embora tenha dito que a casa não lhe pertencia, possuía as chaves. Disseram que em poder do réu estavam drogas e embalagens semelhantes àquelas existentes no imóvel. Afirmaram que no terreno há duas casas, uma no piso superior e uma no inferior. Disseram que a residência do denunciado era a de baixo.

Extrajudicialmente (fl. 15), o acusado optou pelo silêncio. Durante a audiência, disse que trazia drogas no bolso e que recebeu o imóvel emprestado de Yago e Bianca, onde armazenou mais entorpecente. Afirmou que assim agiu pois tinha uma dívida para pagar, pois havia perdido drogas de outro traficante.

A confissão encontra amparo na prova produzida, devendo ser acolhida. No imóvel utilizado pelo denunciado havia entorpecentes. A quantidade era grande, de modo que não há como concluir que se destinava ao consumo pessoal. Aliás, o próprio réu confirmou que a intenção era o armazenamento para terceiro.

As próprias circunstâncias do caso concreto levam ao entendimento de que os fatos ocorreram conforme consignado na inicial acusatória. A apreensão de grande quantidade de drogas é corroborada pelo encontro de petrechos de preparo e venda, como caderno de contabilidade, balanças de precisão, triturador, liquidificador, máquina de cartão de crédito, embalagem plástica, etc.. Daí se conclui que, já atuando há algum tempo, o réu possuía uma considerável carteira de clientes, obtendo lucro significativo com o tráfico. Aliás, caso se estivesse diante de novato, ele não disporia de toda aquela quantidade, pois não teria para quem vender.

Respeitado entendimento diverso, não há se falar em inexigibilidade de conduta diversa. Além de não haver indícios de que o denunciado estava a agir sob coação, os objetos encontrados no imóvel levam a entendimento diverso. Se houvesse mero armazenamento, não teriam sido localizados petrechos comumente empregados para preparação de porções de droga, tampouco no local haveria anotações próprias de contabilidade.

Por fim, é necessário pontuar que não se faz possível a desclassificação. Além de o denunciado não ter dito que é usuário, certamente ele não teria como consumir tudo aquilo que foi apreendido. Mais uma vez se diga que o denunciado armazenava drogas para terceiro, com o propósito de entregá-las ao consumo de terceiros.

Portanto, diante do quadro produzido, não há como deixar de acolher o pedido condenatório.

Resta a fixação da pena.

O art. 42 da Lei 11.343/06 dispõe que o juiz deverá, para fixar a pena, considerar a quantidade e a natureza da droga. No caso, foram apreendidos aproximadamente 10 quilogramas de maconha, além do arsenal de materiais destinados ao preparo e venda dos entorpecentes. Assim, a pena-base precisa ser imposta acima do mínimo legal, ou seja, 5 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multa, no piso, dada a situação econômica do agente.

Na segunda etapa, a agravante da reincidência (FA fls. 255/257 e certidão fls. 58/59), fica compensada pela atenuante da confissão.

Inaplicáveis atenuantes, bem como causas de aumento ou diminuição.

O art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 não incide. Isso porque, conforme é possível

perceber, o agente faz do crime o seu meio de vida.

O regime prisional inicial é o fechado. A pena supera quatro anos de reclusão e o acusado é reincidente específico. O tempo de prisão provisória não é suficiente para que ocorra a progressão.

Isto posto, julgo procedente esta ação penal e, em consequência, condeno o acusado Luciano Silva Buri Junior à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 583 dias-multa, no valor unitário mínimo vigente ao tempo do fato, a ser corrigido desde então, por infração ao art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

Condeno, ainda, o réu ao pagamento da taxa judiciária, no importe de 100 UFESPs, nos termos do art. 4º, § 9º, a, da Lei Estadual 11.608/03. O acusado trabalhava e obtinha renda. Nada justifica a concessão da gratuidade.

Em razão da pena imposta, que supera 4 anos, não há se falar em conversão em restritivas de direito ou imposição de sursis.

O réu respondeu preso ao processo, quando ainda não reconhecida a responsabilidade penal nesta instância. Não teria sentido, agora, condenado a pena a ser cumprida inicialmente em regime fechado, que fosse solto, pelo que não lhe faculto eventual apelo em liberdade. Outrossim, o fato de exercer o comércio ilícito há tempos leva ao entendimento de que, em liberdade, voltará a delinquir, colocando a sociedade em risco, sendo pois necessária a custódia para garantia da ordem pública.

Oportunamente, transitada esta em julgado, o nome do réu será lançado no Rol dos Culpados, ficando autorizada a incineração das drogas. Os petrechos e os documentos apreendidos já foram destruídos (fl. 225). Os aparelhos de telefone celular apreendidos (fls. 16/18), caso não sejam reclamados dentro do prazo do art. 123 do CPP, poderão ser leiloados. Decreto, por fim, o perdimento do valor apreendido (fls. 16/18), visto se tratar de produto do crime de tráfico, devendo a quantia ser revertida diretamente ao FUNAD, nos termos do artigo 63, §1º, da Lei 11.343/06.

P.R.I.C..Guarulhos, 08 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA